مِنْ عَصَبَةِ الْمَيِّتِ الأَوَّلِ فإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَوَرِثَا وَلاَءَ مَوْلًى لِأَبِيهِمَا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا وتَرَكَ بَنِينَ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى أَخِيهِ دُونَ بَنِيهِ وإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وتَرَكَ وَلَدًا وَمَاتَ أَخُوهُ وتَرَكَ وَلَدَيْنِ فالْوَلاَءُ بَيْنَ الثَّلاَثَةِ أَثْلاَثًا .

بَابٌ فِي الشُّفْعَةِ وَالْهِبَةِ والصَّدَقَةِ

والْحُبُسِ والرَّهْنِ وَالعَارِيَةِ

والْوَدِيعَةِ واللُّقْطَةِ والْغَصْبِ

وَإِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي الْمُشَاعِ وَلا شُفْعَةَ فِيمَا قَدْ قُسِمَ ولاَ لِجَارٍ وَلاَ فِي طَرِيقٍ وَلاَ عَرْصَةِ دَارٍ قَدْ قُسِمَتْ بُيُوتُهَا ولاَ فِي فَحْلٍ أَوْ بِئْرٍ إِذَا قُسِمَتِ النَّخْلُ أَوِ الأَرْضُ ولاَ شُفْعَةَ إِلَّا فِي الأَرْضِ ومَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ الْبِنَاءِ والشَّجَرِ ولاَ شُفْعَةَ لِلْحَاضِرِ بَعْدَ السَّنَةِ والْغَائِبِ عَلَى شُفْعَتِهِ وإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ وَعُهْدَةَ